

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 589/2539

นายกิตติพันธ์ จันทนโพธิ์

โจทก์

บริษัทพรหมประทานบ้านและที่ดิน

จำกััด กับพวก

จำเลย

นายเจริญ กิติธรรมาเสถียร ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

การขอเพิ่มเติมฎีกาเฉพาะทุนทรัพย์จาก 1,774,686 บาทเป็น 1,774,674 บาทให้ถูกต้อง ไม่ได้ยกข้ออ้าง เป็นประเด็นขึ้นใหม่ ไม่เป็นการแก้ไขฎีกา แม้จะลวงพันทกำหนดยื่นฎีกาก็อาจยื่นขอได้

ความ ว่า โจทก์ ยื่นฎีกา คดี อยู่ ระหว่าง รอ ส่งหมาย นัด และ สำเนา ฎีกา ให้ แก่ จำเลย ทั้ง สาม แต่ เนื่องจาก โจทก์ คำนวณ ทุนทรัพย์ ฎีกา ผิดพลาด ใน หน้า 1 จาก ทุนทรัพย์ 1,774,686 บาท จึง ขอแก้ไข เพิ่มเติม ฎีกา ใน ส่วน นี้ เป็น 1,774,674 บาท นอกจาก ที่ แก้ ขอ ถือเอา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ เดิม ที่ ยื่น ไว้ ต่อ ศาล

หมายเหตุ จำเลย ทั้ง สาม ได้ รับ สำเนา คำร้อง แล้ว (อันดับ 141 แผ่น ที่ 4)

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ทั้ง สาม ร่วมกัน ชำระ เงิน 1,432,840 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับแต่ วันฟ้อง (8 ตุลาคม 2534) จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลย ทั้ง สาม ให้ จำเลย ทั้ง สาม ชำระ เงิน 1,152,006 บาท พร้อม ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปี นับแต่ วันฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

โจทก์ และ จำเลย ทั้ง สาม ต่าง ฎีกา เฉพาะ โจทก์ ยื่น คำร้อง นี้ (อันดับ 140, 137, 139) ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า สำเนา ให้ จำเลย รวม ส่ง ศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์ แล้ว เห็นว่า เป็น การ ขอเพิ่มเติม เฉพาะ ทุนทรัพย์ ให้ ถูกต้อง ไม่ได้ ยก ข้ออ้าง เป็น ประเด็น ขึ้น ใหม่ ไม่เป็น การ แก้ไข ฎีกา แม้ จะ ล่วงพ้น กำหนด ยื่นฎีกา ที่ ขยาย ให้ แล้ว ก็ อาจ ยื่น ขอ ได้ จึง อนุญาต ให้ โจทก์ เพิ่มเติม ฎีกา ได้ ตาม ขอ

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ